宅地建物取引士試験　2026年度予想問題（第6回・第3〜4回の復習）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1　正解：イ

【解説】

ア＝×：無断転貸でも、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、解除権は発生しない（民法612条2項、最判昭28.9.25）。

イ＝○：明渡債務と敷金返還債務は同時履行の関係に立たず、明渡しが先履行となる（民法622条の2第1項1号、最判昭49.9.2）。

ウ＝×：賃借人の債務不履行を理由に解除する場合、賃貸人は転借人に代払の機会を与える必要はない（最判平6.7.18）。

エ＝×：賃借人から賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することはできない（民法622条の2第2項後段）。

ひっかけ：【復習】第3回問1・第4回問1｜無断転貸でも信頼関係が壊れていなければ解除不可。敷金は「明渡しが先」。

問 2　正解：エ

【解説】

ア＝×：心裡留保による無効は、善意の第三者に対抗できない（民法93条2項）。第三者に無過失までは要求されない。

イ＝×：故意に条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が「成就したもの」とみなすことができる（民法130条1項）。

ウ＝×：錯誤による取消しを対抗できないのは、善意でかつ過失がない第三者である（民法95条4項）。

エ＝○：条件成就の効果を成就以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う（民法127条3項）。

ひっかけ：【復習】第3回問2・第4回問2｜第三者保護：心裡留保・虚偽表示＝善意、錯誤・詐欺＝善意無過失。成就を妨げたら「成就したとみなす」。

問 3　正解：ア

【解説】

ア＝○：相手方に過失があっても、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、相手方は無権代理人の責任を追及できる（民法117条2項2号ただし書）。

イ＝×：制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない（民法102条本文）。

ウ＝×：無権代理人が行為能力の制限を受けていたときは、117条1項の責任を負わない（民法117条2項3号）。

エ＝×：相手方の取消権は、契約の時に代理権がないことを相手方が知っていたときは行使できない（民法115条ただし書）。

ひっかけ：【復習】第3回問3・第4回問3｜任意代理人が未成年でも取消し不可（102条）。117条の責任は、制限行為能力者の無権代理人には及ばない。

問 4　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのはa・cの二つである。

イ＝○：【a＝○】短期取得時効の善意無過失は占有開始時に判断する（民法162条2項、判例）。【c＝○】書面による協議の合意があったときは、原則として合意から1年を経過するまで時効は完成しない（民法151条1項1号）。

ウ＝×：【b＝×】後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない（民法145条、最判平11.10.21）。

エ＝×：【d＝×】確定判決で確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあるものでも、時効期間は10年となる（民法169条1項）。

ひっかけ：【復習】第3回問4・第4回問4｜善意無過失は「占有開始時」。後順位抵当権者は援用不可。協議の合意は「書面」で1年。

問 5　正解：ウ

【解説】

ア＝×：地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない（民法281条2項）。

イ＝×：占有回収の訴えは、侵奪者の特定承継人に対しては提起できない。承継人が侵奪の事実を知っていたときに限り提起できる（民法200条2項）。

ウ＝○：土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もこれを取得する（民法284条1項）。

エ＝×：占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない（民法201条3項）。

ひっかけ：【復習】第3回問5・第4回問5｜地役権は要役地と離れない（付従性）。占有回収の訴えは「1年以内」・特定承継人には悪意のときだけ。

問 6　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝○：【a＝○】抵当権の効力は、設定当時の従物にも及ぶ（民法 370 条、最判昭 44.3.28）。【b＝○】不動産質権者は使用収益ができる代わりに、別段の定めがない限り利息を請求できない（民法 356 条・358 条）。

ウ＝×：【c＝×】一括競売をしても、優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみである（民法 389 条 1 項ただし書）。

エ＝×：【d＝×】留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって消滅する（民法 302 条）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 6・第 4 回問 6｜一括競売の優先弁済は土地の代価だけ。不動産質権は使用収益 OK・利息 NG。留置権は占有を失えば消滅。

問 7　正解：ア

【解説】

ア＝○：a＝○ 解除には債務者の帰責事由は不要で、全部の履行不能なら無催告で解除できる（民法 542 条 1 項 1 号）。b＝○ 金銭の支払を目的とする被代位権利は、自己への支払を求めることができる（民法 423 条の 3）。

イ＝×：c が誤り。債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は解除できない（民法 543 条）。

ウ＝×：d が誤り。詐害行為取消請求の訴えは、債権者が知った時から 2 年、行為の時から 10 年を経過すると提起できない（民法 426 条）。

エ＝×：c・d とも誤り（イ・ウ参照）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 7・第 4 回問 7｜解除に債務者の帰責事由は不要、債権者に帰責事由があれば不可。詐害行為取消は「2 年・10 年」。

問 8　正解：エ

【解説】

ア＝×：買戻しの期間を定めなかったときは、5 年以内に買戻しをしなければならない（民法 580 条 3 項）。

イ＝×：書面によらない贈与でも、履行の終わった部分については解除できない（民法 550 条ただし書）。

ウ＝×：他人物売買も有効であり、売主は権利を取得して買主に移転する義務を負う（民法 561 条）。

エ＝○：負担付贈与については、贈与の規定のほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定（同時履行・危険負担等）が準用される（民法 553 条）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 8・第 4 回問 8｜買戻しは定めがなければ 5 年。履行が終わった贈与は解除不可。負担付贈与は双務契約の規定を準用。

問 9　正解：イ

【解説】

ア＝×：受領権者としての外観を有する者への弁済が有効となるのは、弁済者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限られる（民法 478 条）。

イ＝○：工作物の占有者が必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない（民法 717 条 1 項ただし書）。所有者の責任は無過失責任である。

ウ＝×：弁済によって債権者に代位するのに、債権者の承諾は不要である（民法 499 条）。

エ＝×：胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなされる（民法 721 条）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 9・第 4 回問 9｜478 条は善意「無過失」。代位に債権者の承諾は不要。工作物責任は占有者→所有者（無過失責任）。

問 10　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝○】相続欠格は代襲原因である（民法 887 条 2 項・891 条）。

イ＝×：【b＝○】限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができる（民法 923 条）。

ウ＝○：【c＝○】遺留分権利者が請求できるのは、遺留分侵害額に相当する金銭の支払である（民法 1046 条 1 項）。

エ＝×：【d＝×】直系尊属のみが相続人である場合の遺留分の割合は 3 分の 1 である（民法 1042 条 1 項 1 号）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 10・第 4 回問 10｜代襲原因は死亡・欠格・廃除（放棄は×）。限定承認は全員で。遺留分は「金銭請求」、直系尊属のみなら 1/3。

問 11　正解：ア

【解説】

ア＝〇：建物譲渡特約付借地権は、設定後 30 年以上を経過した日に建物を相当の対価で譲渡する旨を定めるものである（借地借家法 24 条 1 項）。

イ＝×：一般定期借地権の特約は、書面又は電磁的記録によってすれば足り、公正証書に限られない（借地借家法 22 条）。

ウ＝×：一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う（借地借家法 11 条 1 項ただし書）。特約は有効である。

エ＝×：契約の更新の後に建物が滅失したときは、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる（借地借家法 8 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 11・第 4 回問 11｜建物譲渡特約は 30 年以上。公正証書が必須なのは事業用定期借地権だけ。地代を上げない特約は有効。

問 12　正解：エ

【解説】

ア＝×：造作買取請求権を排除する特約は有効である（借地借家法 37 条は 33 条を強行規定としていない）。

イ＝×：事実上の夫婦等の同居者が賃借人の権利義務を承継するのは、賃借人が相続人なしに死亡した場合に限られる（借地借家法 36 条 1 項）。

ウ＝×：定期建物賃貸借の事前説明の書面は、賃貸借契約書とは別個独立の書面であることを要する（借地借家法 38 条 3 項、最判平 24.9.13）。

エ＝〇：取壊し予定建物の賃貸借では、取り壊すべき事由を記載した書面又は電磁的記録によって、建物を取り壊すこととなる時に終了する旨を定めることができる（借地借家法 39 条）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 12・第 4 回問 12｜造作買取請求権は特約で排除できる。内縁の承継は相続人がいないときだけ。定期借家の説明書面は契約書と別。

問 13　正解：ア

【解説】

ア＝〇：正しいのは a のみで、一つ。【a＝〇】区分所有者の承諾を得た占有者は、利害関係があれば集会に出席して意見を述べることができる（区分所有法 44 条 1 項）。

イ＝×：【b＝×】床面積は、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積による（区分所有法 14 条 3 項）。

ウ＝×：【c＝×】規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない（区分所有法 4 条 2 項）。

エ＝×：【d＝×】一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する（区分所有法 11 条 1 項ただし書）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 13・第 4 回問 13｜床面積は「内側線」。規約共用部分は登記しないと対抗できない。一部共用部分は共用する人たちの共有。

問 14　正解：エ

【解説】

ア＝×：仮登記は、仮登記義務者の承諾があれば、仮登記権利者が単独で申請することができる（不動産登記法 107 条 1 項）。

イ＝×：表題部所有者からの買主が直接保存登記を申請できるのは区分建物に限られる（不動産登記法 74 条 2 項）。

ウ＝×：区分建物の表題登記は、一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない（不動産登記法 48 条 1 項）。

エ＝〇：登記手続を命ずる確定判決による登記は、登記権利者が単独で申請することができる（不動産登記法 63 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 14・第 4 回問 14｜単独申請できる例：判決・相続・承諾ある仮登記。保存登記を買主名義で直接できるのは区分建物だけ。

問 15　正解：エ

【解説】

ア＝×：高度利用地区は、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区である（都市計画法 9 条 19 項）。高さの最高限度・最低限度を定めるのは高度地区である（同条 18 項）。

イ＝×：地区計画の区域内の届出は、行為に着手する日の 30 日前までに「市町村長」に対して行う（都市計画法 58 条の 2 第 1 項）。

ウ＝×：市町村の都市計画が都道府県の都市計画と抵触するときは、都道府県が定めた都市計画が優先する（都市計画法 15 条 4 項）。

エ＝〇：土地所有者等は、区域内の土地所有者等の 3 分の 2 以上の同意（人数及び地積）を得て、都市計画の提案をすることができる（都市計画法 21 条の 2 第 1 項・3 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 15・第 4 回問 15｜高度地区＝高さ、高度利用地区＝容積率等。地区計画の届出は市町村長へ。抵触したら都道府県が優先。

問 16　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝○】病院は公益上必要な建築物の除外に当たらないが、準都市計画区域では 3,000㎡未満の開発行為は許可不要である（都市計画法 29 条 1 項 1 号、施行令 19 条 1 項）。

イ＝×：【b＝○】開発登録簿は公衆の閲覧に供し、請求があれば写しを交付する（都市計画法 47 条 5 項）。

ウ＝○：【c＝○】工事完了公告前でも、工事用の仮設建築物は建築できる（都市計画法 37 条 1 号）。

エ＝×：【d＝×】軽微な変更は許可不要であり、遅滞なく届け出れば足りる（都市計画法 35 条の 2 第 1 項ただし書・3 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 16・第 4 回問 16｜病院・学校は目的では除外されないが面積基準未満なら不要。登録簿は閲覧＋写しの交付。軽微な変更は届出。

問 17　正解：ウ

【解説】

ア＝×：1,400㎡は、商業地域部分に指定容積率 60/10 をそのまま用いた誤りである（500㎡＋900㎡）。

イ＝×：1,920㎡は、敷地全体に商業地域の数値（8m×6/10＝48/10）を当てはめた誤りである。

ウ＝○：第一種中高層住居専用地域部分は、指定 20/10 と 8×4/10＝32/10 の小さい方 20/10 で、250㎡×2.0＝500㎡。商業地域部分は、指定 60/10 と 8×6/10＝48/10 の小さい方 48/10 で、150㎡×4.8＝720㎡。合計 1,220㎡（建築基準法 52 条 1 項・2 項・7 項）。

エ＝×：1,520㎡は、住居部分で指定容積率と道路幅員による数値の大きい方（32/10）を採った誤りである（800㎡＋720㎡）。

ひっかけ：【復習】第 4 回問 17｜「指定容積率」と「前面道路幅員×数値」の小さい方を地域ごとに出して合計。指定のほうが小さい地域もある。

問 18　正解：イ

【解説】

ア＝×：b が誤り（イ参照）。

イ＝○：a＝○ 防火地域と準防火地域にわたる建築物は、原則として全部に防火地域の規定が適用される（建築基準法 65 条 2 項）。c＝○ 改正後は、階数 2 以上又は延べ面積 200㎡超の建築物（新 2 号建築物）は区域を問わず新築に確認が必要である（同法 6 条 1 項 2 号）。b＝× 建築協定の廃止は過半数の合意で足りる（同法 76 条 1 項）。

ウ＝×：b・d とも誤り。自動車のみの交通の用に供する道路は接道義務の道路から除かれる（建築基準法 43 条 1 項 1 号）。

エ＝×：d が誤り（ウ参照）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 17・問 18、第 4 回問 18｜防火と準防火にまたがれば防火。建築協定の廃止は過半数。2 階建てなら区域外でも確認が必要。

問 19　正解：ア

【解説】

ア＝○：規制区域内では、農地等で行う盛土で高さ 1m を超える崖を生ずるものも「特定盛土等」として許可の対象となる（盛土規制法 2 条・12 条 1 項、施行令 3 条）。

イ＝×：切土は高さ 2m を超える崖を生ずるもの又は面積 500㎡を超えるものが対象であり、高さ 1.8m・450㎡の切土は許可不要である（施行令 3 条 2 号・5 号）。

ウ＝×：造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地には指定できない（盛土規制法 45 条 1 項）。

エ＝×：宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が、関係市町村長の意見を聴いて指定する（盛土規制法 10 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 19・第 4 回問 21｜盛土＝1m 超の崖、切土＝2m 超の崖、面積 500㎡超。農地での盛土も規制対象。区域指定は知事。

問 20　正解：ウ

【解説】

ア＝×：仮換地の指定後、従前の宅地の所有者は使用収益ができなくなるが、所有権は失わないため、売却や抵当権の設定などの処分はできる（土地区画整理法 99 条 1 項）。

イ＝×：宅地の所有者又は借地権者は、1 人で、又は数人共同して施行することができる（土地区画整理法 3 条 1 項）。

ウ＝○：清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する（土地区画整理法 104 条 8 項）。

エ＝×：換地は、位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めればよく、地積の同一までは求められない（土地区画整理法 89 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 20・第 4 回問 22｜仮換地指定後も従前地は売れる。換地処分の効果は「公告の翌日」。個人施行は 1 人でも可。

問 21　正解：ア

【解説】

ア＝〇：正しいのは a のみで、一つ。【a＝〇】採草放牧地を農地にするための取得は転用ではなく権利移動であり、3 条許可の対象である（農地法 3 条 1 項）。

イ＝×：【b＝×】一時的な転用目的の借受けでも、5 条許可が必要である（農地法 5 条 1 項）。

ウ＝×：【c＝×】5 条許可を受けないでした売買契約は、その効力を生じない（農地法 5 条 3 項・3 条 6 項）。

エ＝×：【d＝×】農地に当たるかどうかは、登記簿上の地目ではなく現況で判断する（農地法 2 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 21・第 4 回問 20｜農地かどうかは「現況」。一時転用でも許可が必要。無許可の売買は効力を生じない。

問 22　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝〇：【a＝〇】事後届出に対する勧告は、原則として届出があった日から起算して 3 週間以内にする（国土利用計画法 24 条 2 項）。【b＝〇】当事者の一方が地方公共団体等である場合は届出不要である（同法 23 条 2 項 3 号）。

ウ＝×：【c＝×】注視区域の事前届出をした場合、届出日から起算して 6 週間を経過するまでは、原則として契約を締結してはならない（同法 27 条の 4 第 3 項）。

エ＝×：【d＝×】事後届出の面積は権利取得者ごとに判断する。C・D はそれぞれ 1,500㎡で、市街化区域の 2,000㎡に満たないため届出不要である（同法 23 条 2 項 1 号イ）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 22・第 4 回問 19｜勧告は 3 週間以内、注視区域は 6 週間待ち。面積は「買う側」で判定。国・地方公共団体が当事者なら不要。

問 23　正解：イ

【解説】

ア＝×：住宅用家屋の軽減措置は、個人が自己の居住の用に供する家屋に限られ、法人には適用されない（租税特別措置法 72 条の 2・73 条）。

イ＝〇：住宅用家屋の所有権の移転登記の軽減は、売買又は競落による取得に限られ、贈与・相続等による取得には適用されない（租税特別措置法 73 条）。

ウ＝×：契約金額を増加させる変更契約書は、増加額（500 万円）が記載金額となる（印紙税法基本通達 30 条）。

エ＝×：営業に関しない受取書は非課税であり、個人が自宅（土地）を売却した代金の受取書には印紙税は課されない（印紙税法別表第一　第 17 号文書　非課税物件）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 23・第 4 回問 23｜住宅用家屋の軽減は個人のみ、移転は売買・競落のみ。増額変更は増加額。営業に関しない受取書は非課税。

問 24　正解：エ

【解説】

ア＝×：令和 8 年 4 月 1 日以後の取得では、建築以外の家屋の取得の免税点は 34 万円である（地方税法 73 条の 15 の 2 第 1 項）。課税標準 30 万円なら課されない。

イ＝×：相続による取得は非課税だが、贈与による取得には課税される（地方税法 73 条の 7 第 1 号）。

ウ＝×：質権又は 100 年より永い存続期間の地上権の目的である土地は、質権者又は地上権者が納税義務者となる（地方税法 343 条 1 項）。

エ＝〇：登録価格に不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる（地方税法 432 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 24・第 4 回問 24｜R8.4.1 以後の免税点：土地 16 万・建築 66 万・その他 34 万。贈与は課税。質権者が納税義務者になる土地あり。

問 25　正解：エ

【解説】

ア＝×：文化財等の一般的に市場性を有しない不動産の価格は「特殊価格」である（不動産鑑定評価基準　総論第 5 章第 3 節）。限定価格は、併合・分割等により市場が相対的に限定される場合の価格である。

イ＝×：標準地を選定するのは土地鑑定委員会である（地価公示法 3 条）。

ウ＝×：公共事業の用に供する土地の取得価格の算定に当たっては、公示価格を規準としなければならない（地価公示法 9 条）。

エ＝〇：最有効使用の原則である（不動産鑑定評価基準　総論第 4 章）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 25・第 4 回問 25｜特殊価格＝文化財等、限定価格＝併合・分割、特定価格＝法令等の要請。公共事業は公示価格を「規準」に。

問 26　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝○：【a＝○】分譲事業の用地とするため、自ら買主として不特定多数から反復継続して購入する行為も業に当たる（法 2 条 2 号・3 条 1 項）。【b＝○】更新の申請は、有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までの間にする（規則 3 条）。

ウ＝×：【c＝×】自ら転貸人として転貸する行為は「自ら貸借」であり、取引に当たらないため免許不要である（法 2 条 2 号）。

エ＝×：【d＝×】有効期間の満了は免許証の返納事由ではない（規則 4 条の 4）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 26・第 4 回問 26｜自ら買主の反復継続も業、サブリースは自ら貸借で不要。更新申請は 90 日前から 30 日前。

問 27　正解：ア

【解説】

ア＝○：背任罪は罰金刑でも欠格事由となる罪であり、政令で定める使用人が該当すれば法人も免許を受けられない（法 5 条 1 項 6 号・12 号）。

イ＝×：聴聞の公示後に相当の理由なく廃業の届出をした者は、届出の日から「5 年」を経過しなければ免許を受けられない（法 5 条 1 項 3 号）。

ウ＝×：暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者は、免許を受けることができない（法 5 条 1 項 7 号）。

エ＝×：拘禁刑に処せられた者は、執行猶予期間中も欠格事由に該当する（法 5 条 1 項 5 号）。猶予期間を満了すれば直ちに受けられる。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 27・第 4 回問 27｜罰金で欠格になる罪（背任など）は政令使用人でも法人に及ぶ。駆け込み廃業・暴力団員はいずれも 5 年。

問 28　正解：イ

【解説】

ア＝×：役員の「氏名」は変更の届出事項だが、「住所」は届出事項ではない（法 8 条 2 項 3 号・9 条）。

イ＝○：甲県の事務所をすべて廃止して乙県内にのみ事務所を置く場合は、乙県知事への免許換えが必要である（法 7 条 1 項）。

ウ＝×：免許は合併後存続する法人に承継されない。存続会社が宅建業を営むには自らの免許が必要である（法 3 条 1 項・11 条 1 項 2 号）。

エ＝×：相続人がなお宅建業者とみなされるのは、被相続人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内に限られる（法 76 条）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 28・第 4 回問 28｜変更届は役員の「氏名」（住所は不要）。免許は合併で承継されない。死亡・取消し後は取引の結了だけ。

問 29　正解：ウ

【解説】

ア＝×：登録は、試験を行った都道府県知事から受ける（法 18 条 1 項）。

イ＝×：死亡の届出は、相続人が死亡の事実を「知った日」から 30 日以内にする（法 21 条 1 号）。

ウ＝○：事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、登録の移転を申請できない（法 19 条の 2 ただし書）。

エ＝×：不正の手段により宅建士証の交付を受けたとして登録を消除された者は、消除の処分の日から 5 年を経過しなければ登録を受けられない（法 18 条 1 項 9 号・68 条の 2 第 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 29・第 4 回問 29｜登録は試験地の知事。死亡は「知った日から」30 日。事務禁止中は登録の移転不可。不正は 5 年。

問 30　正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいのは d のみで、一つ。【d＝○】登録の移転に伴い交付される宅建士証の有効期間は、従前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間である（法 22 条の 2 第 5 項）。

イ＝×：【a＝×】宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない（法 22 条の 4）。

ウ＝×：【b＝×】氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて宅建士証の書換え交付を申請しなければならない（規則 14 条の 13 第 1 項）。

エ＝×：【c＝×】宅建士とは宅建士証の交付を受けた者をいい（法 2 条 4 号）、登録だけでは重要事項の説明はできない（法 35 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 30・第 4 回問 30｜提示義務は重説時と請求時の 2 つ。氏名・住所の変更は書換え交付も。登録だけでは宅建士ではない。

問 31　正解：エ

【解説】

ア＝×：契約の締結や申込みを受けない案内所であっても、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない（法 50 条 1 項）。

イ＝×：従業者名簿は、最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない（規則 17 条の 2 第 4 項）。

ウ＝×：宅建士証は従業者証明書の代わりにならず、宅建士にも従業者証明書を携帯させなければならない（法 48 条 1 項）。

エ＝〇：事務所には、業務に従事する者 5 人に 1 人以上の割合で専任の宅建士を置く（法 31 条の 3 第 1 項、規則 15 条の 5 の 3）。16 人÷5＝3.2 で、4 人以上が必要である。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 31・第 4 回問 31｜5 人に 1 人は切上げ（16 人→4 人）。標識はすべての案内所に。名簿 10 年。宅建士証で従業者証明書の代用不可。

問 32　正解：ア

【解説】

ア＝〇：必要額は 1,000 万円＋500 万円×2＝2,000 万円。国債は額面の 100%（1,000 万円）、地方債は 90%（900 万円）で評価され、金銭 100 万円と合わせて 2,000 万円となるから足りる（法 25 条、施行令 2 条の 4、規則 15 条 1 項）。

イ＝×：保管替えを請求できるのは金銭のみで供託している場合に限られ、有価証券を含むときは移転後の最寄りの供託所に新たに供託する（法 29 条 1 項）。

ウ＝×：免許取消しによる取戻しにも公告が必要である（法 30 条 2 項）。公告不要なのは保管替え等の場合と、取戻し事由発生から 10 年経過した場合である。

エ＝×：還付を受けられるのは宅建業に関する取引により生じた債権であり、広告代金債権は対象外である（法 27 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 32・第 4 回問 32｜有価証券は国債 100%・地方債 90%・その他 80%。保管替えは金銭のみ。広告代金は還付対象外。

問 33　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝〇】弁済を受けられる者には、社員となる前に取引をした者も含まれる（法 64 条の 8 第 1 項）。

イ＝×：【b＝〇】社員の地位を失ったときは、その日から 1 週間以内に営業保証金を供託しなければならない（法 64 条の 15）。

ウ＝〇：【c＝〇】保証協会は、分担金の納付を受けた日から 1 週間以内に弁済業務保証金を供託する（法 64 条の 7 第 1 項）。

エ＝×：【d＝×】新たに社員が加入したときは、保証協会は「直ちに」免許権者に報告しなければならない（法 64 条の 4 第 2 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 33・第 4 回問 33｜1 週間：協会の供託・地位喪失後の営業保証金。2 週間：還付充当金・事務所新設の分担金。加入報告は直ちに。

問 34　正解：ウ

【解説】

ア＝×：売買契約が成立したときは、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を通知しなければならない（法 34 条の 2 第 7 項、規則 15 条の 13）。

イ＝×：自己発見取引が禁止されるのは専属専任媒介契約であり、専任媒介契約では依頼者は自ら発見した相手方と契約できる（規則 15 条の 9 第 2 号）。

ウ＝〇：指定流通機構に登録した業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない（法 34 条の 2 第 6 項）。

エ＝×：指定流通機構への登録義務は専任媒介契約・専属専任媒介契約にあり、一般媒介契約にはない（法 34 条の 2 第 5 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 34・第 4 回問 34｜成約通知は「番号・価格・年月日」。自己発見取引の禁止は専属専任だけ。一般媒介に登録義務なし。

問 35　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは b・d の二つである。

イ＝〇：【b＝〇】区分所有建物の貸借では、専有部分の利用制限に関する規約の定め（案を含む）を説明する（規則 16 条の 2 第 3 号）。【d＝〇】既存建物の場合、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は必ず記載し、あっせんしないときはその旨を記載する（法 34 条の 2 第 1 項 4 号）。

ウ＝×：【a＝×】34 条の 2 書面に記名押印するのは宅建業者であり、宅建士の記名押印は不要である（法 34 条の 2 第 1 項）。

エ＝×：【c＝×】修繕積立金に関する事項は、区分所有建物の売買・交換の場合に説明が必要であり、貸借では不要である（規則 16 条の 2 第 6 号）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 35・第 4 回問 35｜媒介契約書は業者の記名押印。あっせん事項は「しない」ときも記載。区分所有の貸借は利用制限と管理委託先だけ。

問 36　正解：ア

【解説】

ア＝〇：既存建物については、建物状況調査を実施しているかどうか及び実施している場合の結果の概要を説明する（法 35 条 1 項 6 号の 2 イ）。

イ＝×：代金の額並びにその支払の時期及び方法は 37 条書面の記載事項であり、35 条の説明事項ではない（法 37 条 1 項 3 号）。

ウ＝×：設計図書・点検記録等の保存の状況は、既存建物の売買・交換の場合に限り説明が必要であり、貸借では不要である（法 35 条 1 項 6 号の 2 ロ）。

エ＝×：造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない（規則 16 条の 4 の 3 第 1 号）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 36・第 4 回問 36｜建物状況調査は「実施の有無」から。代金・引渡時期・移転登記時期は 37 条だけ。造成宅地防災区域は説明事項。

問 37　正解：エ

【解説】

ア＝×：私道に関する負担に関する事項は、建物の貸借の場合は説明不要である（法 35 条 1 項 3 号）。

イ＝×：建物の貸借で説明が必要な法令上の制限は政令で限定されており、建蔽率・容積率の制限は含まれない（法 35 条 1 項 2 号、施行令 3 条 3 項）。

ウ＝×：宅地の売買では、都市計画法 53 条 1 項の制限の概要も説明しなければならない（法 35 条 1 項 2 号、施行令 3 条 1 項）。

エ＝〇：宅地の貸借では、契約終了時における建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明する（規則 16 条の 4 の 3 第 13 号）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 37・第 4 回問 37｜建物の貸借で不要：私道負担・建蔽率容積率・住宅性能評価。宅地の貸借は「建物の取壊し」の定め。

問 38　正解：エ

【解説】

ア＝×：相手方等が宅建業者の場合、説明は省略できるが、35 条書面の交付は省略できない（法 35 条 6 項）。

イ＝×：重要事項説明の際の宅建士証の提示は、相手方の承諾があっても省略できない（法 35 条 4 項）。

ウ＝×：移転登記の申請の時期は売買・交換の場合の記載事項であり、貸借では不要である（法 37 条 1 項 5 号・2 項）。

エ＝〇：契約の解除に関する定めがあるときは、貸借でもその内容を 37 条書面に記載する（法 37 条 2 項 1 号・1 項 7 号）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 38・第 4 回問 38｜業者相手でも 35 条書面は交付。宅建士証の提示は省略不可。貸借の 37 条書面に移転登記時期は不要。

問 39　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝〇】移転登記の申請の時期は売買の必要的記載事項である（法 37 条 1 項 5 号）。

イ＝×：【b＝〇】租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載する（法 37 条 1 項 12 号）。

ウ＝〇：【c＝〇】相手方の承諾を得て、宅建士の記名に代わる措置を講じた電磁的方法で提供できる（法 37 条 4 項・5 項）。

エ＝×：【d＝×】登記された権利の種類・内容等は 35 条の説明事項であり、37 条書面の記載事項ではない（法 35 条 1 項 1 号）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 39・第 4 回問 39｜「登記された権利」は 35 条、「移転登記の申請時期」は 37 条。37 条書面も承諾があれば電磁的提供可。

問 40　正解：エ

【解説】

ア＝×：37 条書面に記名する宅建士と 35 条書面に記名する宅建士が同一である必要はない（法 35 条 5 項・37 条 3 項）。

イ＝×：37 条書面については、内容の説明義務はない（法 37 条）。

ウ＝×：相手方が宅建業者であっても、37 条書面の交付は省略できない（法 37 条）。

エ＝〇：37 条書面の交付者に制限はなく、宅建士の記名があれば、宅建士でない従業者が交付してもよい（法 37 条 1 項・3 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 40｜37 条書面：宅建士の仕事は記名だけ。説明義務なし、業者間でも交付は必要。

問 41　正解：イ

【解説】

ア＝×：1,716,000 円は、媒介の場合に一方の依頼者から受領できる上限額である。

イ＝〇：建物の本体価格は 2,200 万÷1.1＝2,000 万円、土地 3,000 万円と合わせて 5,000 万円。5,000 万×3%＋6 万＝156 万円。代理と媒介が関与しても合計は媒介の 2 倍の 312 万円以内で、消費税を加えて 3,432,000 円（法 46 条、報酬告示第二・第三）。

ウ＝×：3,564,000 円は、建物の消費税等を含めた 5,200 万円で計算した誤りである。

エ＝×：3,120,000 円は、消費税等相当額を加えていない額である。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 41・第 4 回問 40｜建物は税抜きに直す。複数業者でも合計は「媒介の 2 倍」まで。課税事業者は最後に×1.1。

問 42　正解：ウ

【解説】

ア＝×：308,000 円は、権利金を基準とした額（300 万×4%＋2 万＝14 万円を双方から、計 28 万円×1.1）である。借賃を基準とした額のほうが高いので、こちらは採らない。

イ＝×：165,000 円は、借賃の 0.5 か月分を双方から受領する場合の合計額であり、居住用以外の建物の貸借ではこのような制限はない。

ウ＝〇：借賃基準では双方合計で借賃 1 か月分の 30 万円、消費税を加えて 330,000 円。権利金基準の 308,000 円より高いので、合計の上限は 330,000 円となる（法 46 条、報酬告示第四・第六）。

エ＝×：616,000 円は、権利金基準の額を貸主・借主それぞれから二重に受領できるとした誤りである。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 42・第 4 回問 41｜居住用以外は「借賃基準」と「権利金基準」の高いほう。権利金基準が必ず高いとは限らない。

問 43　正解：ア

【解説】

ア＝〇：土地に定着しないテント張りの案内所は「事務所等」に当たらないので、そこで申込みをした B は撤回できる（法 37 条の 2 第 1 項、規則 16 条の 5）。

イ＝×：買主が自ら申し出た勤務先は事務所等に当たるので、クーリング・オフはできない（規則 16 条の 5 第 2 号）。

ウ＝×：土地に定着する建物内の案内所で専任の宅建士を置くべきものは事務所等に当たるので、撤回できない（規則 16 条の 5 第 1 号）。

エ＝×：引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフはできない（法 37 条の 2 第 1 項 2 号）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 43・第 4 回問 42｜テント張りは事務所等ではない。自宅・勤務先は「買主の申出」なら不可。引渡し＋全額支払で終了。

問 44　正解：エ

【解説】

ア＝×：完成物件では代金の 10%（500 万円）を超える手付金等を受領する場合は保全措置が必要であり、600 万円は 10%を超える（法 41 条の 2 第 1 項、施行令 3 条の 5）。

イ＝×：損害賠償額の予定等の制限（2 割）は、予定をした場合の規制である。予定をしなければ実損額を請求できる（法 38 条）。

ウ＝×：手付解除に違約金の支払を加えるのは買主に不利な特約であり、無効である（法 39 条 2 項・3 項）。

エ＝〇：損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の 10 分の 2 を超える定めは、超える部分について無効となる（法 38 条 2 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 44・第 4 回問 43｜完成物件は 10%超・1,000 万円超で保全。2 割の制限は予定するときだけ、超えた部分だけ無効。

問 45　正解：ウ

【解説】

ア＝×：免許を受けてから 1 年以内に事業を開始しないときは、免許権者はその免許を取り消さなければならない（必要的取消し、法 66 条 1 項 6 号）。

イ＝×：事務禁止処分の期間は、1 年以内である（法 68 条 2 項・4 項）。

ウ＝〇：住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険金額は、2,000 万円以上でなければならない（特定住宅瑕疵担保責任履行確保法 2 条 7 項 3 号）。

エ＝×：事務所の所在地を確知できない場合の免許取消しは、公告の日から 30 日を経過しても申出がないときにできる（法 67 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 3 回問 45・第 4 回問 44・問 45｜1 年以内に事業開始なし＝必要的取消し。事務禁止は 1 年以内。所在不明は 30 日。保険金額 2,000 万円以上。